

**CONTESTA DEMANDA. OFRECE PRUEBA. PLANTEO CASO
CONSTITUCIONAL Y FEDERAL.**

Señor Juez:

Andrea Marcela Ferrea, abogada, inscripta en T°57 F°700 del C.P.A.C.F., CUIT 27-22147020-1, en nombre y representación de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (en adelante SBASE), con el patrocinio letrado del Dr. **Bernardo Ariel Sciarretta**, abogado inscripto al T° 110, F° 221 del CPACF, constituyendo domicilio procesal en la calle Agüero N° 48 de esta ciudad, zona 80, domicilio electrónico CUIT 20-30346960-6, en los autos caratulados: ***“BERGSZTEIN, NELIDA SUSANA CONTRA SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE) SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)” Exp: 89668/2025***, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I- PERSONERÍA

Que, conforme surge de la copia del Poder General Administrativo y Judicial que acompaño y cuya validez, autenticidad y vigencia, presto el juramento de ley, soy letrada apoderada de SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE) con domicilio legal en la calle Agüero 48 de la Ciudad de Buenos Aires.

En tal carácter y representación solicito ser tenida por parte, por presentada y por constituido el domicilio procesal y electrónico indicado.

II - OBJETO

En el carácter invocado, y en los términos del art. 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 2145 y Ley 104 (y sus modificatorias) vengo, en legal tiempo y forma, a contestar la demanda de amparo interpuesta y, en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente expondré, solicito el rechazo absoluto de la acción deducida, con expresa imposición de costas.

III - CONTESTA DEMANDA

a) Negativas:

En primer término y por imperativo procesal, niego todos y cada uno de los hechos expuestos por la actora; desconozco la autenticidad de la documental agregada por la misma, asimismo, reputo inaplicables al caso el derecho y jurisprudencia invocados, en tanto cualesquiera de esas circunstancias no sea objeto de expreso y formal reconocimiento de mi parte o no surja en forma inequívoca de la instrumental que emane de mi representada o de las probanzas de autos.

En particular niego:

i) Que exista una situación que genere la vulneración de un derecho que habilite su intervención.

ii) Que mi representada haya incumplido obligación alguna a brindar información.

iii) Que mi mandante haya incurrido en inacción o indiferencia a la petición de información del actor.

iv) Que exista derecho alguno a iniciar la presente acción.

v) Que la respuesta brindada por mi representada hubiere sido insuficiente o incompleta.

vi) Que mi mandante tuviere la obligación de otorgar la información solicitada.

vii) Que la información requerida estuviera en poder de mi mandante.

viii) Que se hubiere vulnerado por parte de mi representada la ley 104 la ley 2145 y/o cualquier norma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

ix) Que existiera alguna negativa a proporcionar información con alguna.

x) Que resulte habilitada la procedencia del amparo constitucional (Arts. 43 CN, 14 CCABA y Ley 2145 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

xi) Desconozco e impugno la autenticidad y eficacia probatoria de la documentación acompañada, y de toda la información recopilada de internet, que no fuera emanada por mi mandante.

b) Aclaración Preliminar:

Por otro lado primariamente, destaco -como infra ahondare que- **ninguno de los requerimientos efectuados responde al derecho de acceso a la información**, sino que -por el contrario- es un improcedente requerimiento, **que violenta lo expresamente establecido en la norma, tratándose de una disconformidad del accionante con la información suministrada**.

La petición implica un claro exceso del requirente que desnaturaliza las normas legales, cuando además el amparo no resulta la vía idónea para el presente cuestionamiento.

Es que la acción de amparo es un remedio excepcional, establecido solamente para los casos en que la autoridad –y ahora también los particulares-, incurre en actos de absoluta antijuridicidad, asimilables a las vías de hecho.

Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal al sostener que *“La razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos sino la de proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar derechos constitucionales; constituye una vía excepcional que no tiene por finalidad obviar los trámites legales aptos ni la de urgirlos” (Fallos: 307, 98)*.

Además, el amparo resulta manifiestamente improcedente por la existencia de una vía más apta.

En este sentido, se menciona en primer lugar que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 104, en caso de que el solicitante considere que se le denegó expresa o tácitamente información, tiene el derecho de interponer dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de la respuesta, un reclamo ante el Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión de la denegatoria, no habiendo el presentante utilizado esta instancia en ninguna oportunidad.

La falta de utilización de la vía más apta convierte al mecanismo legal previsto por la norma en estéril, y desnaturaliza la vía del amparo, destruyendo el sistema jurídico por completo, puesto que deja en la elección impropia de cada persona la vía legal de defensa, lo que permitirá que en un futuro cada persona elija la competencia, el fuero o incluso el territorio donde ejercer su acción.

Lo dicho parece irrisorio, pero la excesiva permisividad que se evidencia en el tipo de acciones en análisis resulta una premonición del futuro judicial que avecina.

c) Contesta traslado:

La respuesta brindada oportunamente a la ciudadana, hoy amparista, cumplía acabadamente con los términos de la ley 104.

Sin embargo, y a pedido expreso de la Dirección General de Acceso a la información y Gobierno (DGAIGA), se amplió la respuesta a fin de explicar varios conceptos oportunamente expuestos, ampliación que fuera debidamente notificada a la aquí amparista.

Es dable aclarar que fue la DGAIGA, de oficio, quién requirió se explicara y/o ampliara -en la medida de lo posible- la información suministrada a la ciudadana. La actora nada objetó a las respuestas hasta iniciar este amparo.

Ahora bien, veamos los puntos objetados por la accionante, a saber:

“1. Ausencia de información adecuada sobre el patrimonio y estados contables, y contradicción con precedentes de transparencia del propio fideicomiso”

“5. Rechazo a informar acerca de autoridades que realizan los estados contables y adjuntar los últimos dos estados contables”

i) Falta de legitimación pasiva de SBASE:

Al momento de intentar determinar cuáles son los sujetos obligados a suministrar información pública resulta indispensable para que la eventual condena no resulte “inútil data”.

Así, la actora peticiona información concerniente al Banco Ciudad, pero dirigió su pedido y posterior demanda exclusivamente contra mi parte, omitiendo incluir en su pretensión a la referida entidad, pese a que cuenta con personería jurídica propia, con la consiguiente capacidad para ser sometida a juicio (art 1 de la Carta Orgánica Del Banco De La Ciudad De Buenos Aires) y, además, es sujeto obligado de la ley 104.

Lo expuesto surge de manera clara del artículo 56 de la Ley 4472 en su artículo, indicando que *“El FIDUCIARIO administrará el Fondo de acuerdo a las instrucciones que le imparta Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, en su carácter de Autoridad de Aplicación y administrador del FIDEICOMISO SBASE”*

Note además V.S que en efecto el actor tenía pleno conocimiento del sujeto a quien debía ser dirigido el pedido de informes y, en consecuencia, la actual demanda. No solo porque mi parte expresamente se lo manifestó al contestar el pedido de información pública sino porque surge de manera clara de su demanda que cito *“Se acompaña a la presente demanda el Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultados Fiduciario y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario correspondientes al ejercicio 2013, que fueron oportunamente divulgados y se encuentran publicados en Internet en la página del Laboratorio de Políticas Públicas (<https://lppargentina.org.ar/>).”*

La referencia al estado contable que se indica como <https://lppargentina.org.ar/> , cuyo enlace completo resultaría ser <https://lppargentina.org.ar/subtedata/wp-content/uploads/2019/10/Fideicomiso-Sbase.-Balance-2013.pdf> resulta ser un estado contable con firma del Banco Ciudad en su carácter de fiduciario, que en cuyo caso resulta información privada que ha sido filtrada y esta parte desconoce cómo fue publicada.

Pero, aun así, del caso resulta que, el asunto encuadra dentro del Artículo 3° que enumera los “**Sujetos obligados**”, y el pedido de información debería haber sido dirigido contra el FIDUCIANTE que es el Gobierno de la CABA en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes o el FIDUCIARIO quien es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) solo administra el Fideicomiso (Art 35 Inc. 14 y 36 de la Ley 4472), limitándose a solicitar la realización de movimientos financieros en el cumplimiento de sus objetivos, tal como se dispone en el Art 55 de la citada Ley.

Entonces, **de manera alguna tiene obligación de entregar información de los estados contables de un tercero, además que no puede producir o entregar dicha información**, resultando cualquier requerimiento o sentencia en contra de imposible cumplimiento para SBASE.

Entonces la consulta y luego la demanda, debió haberse dirigido directamente al fiduciario, tal como surge del estado contable indicado del 2013, que ha sido suscripto por el Banco Ciudad.

Ello dado que como lo establece la Ley 104, **el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido**, y en concreto el pedido excede la información que puede proporcionar SBASE que solo administra dicho fondo.

Notar adicionalmente V.S que NO se está en presencia de un simple ciudadano que solicita información, sino una persona que ejerce casi el

amparo y los pedidos de información casi como profesión, bastando con su búsqueda en el sistema de gestión de causas para verificarlo.

De la consulta digital surge que Bergsztein, Nelida Susana ha iniciado 13 pedidos de información pública, y su letrado Nino Ezequiel, supera los 20 pedidos. Esta aclaración resulta necesaria para indicar que la litigante como su letrado **tienen pleno conocimiento del funcionamiento de la Ley de información pública y el requisito de acceso a la jurisdicción**, de modo que su error no puede trasladarse a esta parte.

La accionante tenía pleno conocimiento de a que sujeto corresponde dirigir la consulta y la eventual demanda, dado que contaba con la información que le proporcionaba dicho conocimiento (amen de ser la misma pública y haber sido informada por mi parte).

Dicha situación, como se expuso, provocaría el dictado de una sentencia “inútil data”, que es aquella que es imposible jurídicamente dictarla válidamente por falta de integración subjetiva del contradictorio, por aplicación necesaria del art 89, efecto que determina que “**Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, estas habrán de demandar o ser demandados en un mismo proceso.**” *Martinez, Hernan J., Procesos con Sujetos Múltiples, T. 1, pág.115.*

Por lo expuesto, corresponde -sin más- rechazar la acción impetrada contra mi parte quien carece de legitimación pasiva para ser demandado.

ii) Información Excluida Por Resultar Ajena A SBASE Y De Carácter Reservado:

Además de haber sostenido en el IF-2025-22197169-GCABA-SBASE, en fecha 13/06/2025, notificado mediante el IF-2025-25170465-GCABA-SBASE, mi parte efectuó en el marco del EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA,

una ampliación de la respuesta oportunamente brindada, la cual fue efectuada mediante el IF-2025-25167347-GCABA-SBASE.

Allí se explicó nuevamente que la **información requerida se encuentra exceptuada conforme el artículo 6 inciso d)** de la ley 104, **dado que SBASE solo administra el Fideicomiso (Art 35 Inc. 14 Ley 4472) y la información requerida se encuentra comprendida dentro de las excepciones de la norma.**

Así, el art. 6 inc. d de la Ley N° 104 establece que los sujetos obligados podrán exceptuarse de brindar información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial.

La accionante sostiene que **“La existencia de este balance, el cual detalla el patrimonio del fideicomiso y sus movimientos financieros, demuestra que la información financiera del Fideicomiso SBASE ha sido históricamente de conocimiento público y susceptible de divulgación. Si esta información pudo ser brindada en el año 2013, no existe ninguna justificación válida ni fundamentación legal alguna para que en la actualidad se invoque el secreto bancario para denegar el acceso a la misma información.”**

Lo expuesto resulta falso, primeramente, por el hecho de que, si fuera históricamente de acceso público, la accionante contaría con detalles más actualizados a los citados del 2013, por lo que es presumible que la información haya sido producto de una filtración de datos, mas no datos que son de acceso público.

Reiteramos, una vez más, que el FIDUCIANTE es el Gobierno de la CABA en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes, y el FIDUCIARIO es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ambos sujetos obligados conforme el artículo 3 de la ley 104, por lo cual **la información es secreta y privada del Banco Ciudad, único responsable de los estados contables, mas no mi parte.**

Conforme surge del Artículo 39 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras se establece el secreto financiero, prohibiendo a las entidades revelar las operaciones pasivas que realicen. Esta información solo puede ser revelada en circunstancias muy específicas, como en casos judiciales, por requerimientos del Banco Central o en situaciones especiales con autorización expresa.

El secreto financiero es el deber impuesto a las entidades financieras de no revelar las informaciones que posean de sus clientes y las operaciones y negocios que realicen con ellos.

El secreto bancario tiene consagración legal en la legislación bancaria específica con la sanción de la Ley 18.061 cuyos conceptos recoge posteriormente la Ley 21.526

Y amén de que mi parte, sería ajena al “Secreto Bancario” que rige respecto del banco con el solicitante, no es menos cierto que, divulgar información de un tercero protegida por el secreto bancario generaría responsabilidad civil, penal y administrativa, además de estar expresamente exceptuada en el artículo 6 de la ley 104.-

Al confrontar la norma en cuestión con las circunstancias del caso se entendió que los requerimientos no cumplían con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras 21.526 y con los puntos 2 y 3 de la Comunicación BCRA “A” 7711, que expresamente exceptúan situaciones, no encontrándose enmarcada la presente solicitud.

Asimismo, cabe destacar que “El reconocer al derecho de acceso a la información pública como un derecho de base constitucional no significa atribuir a éste un carácter absoluto. Como todo derecho, su ejercicio puede ser reglamentado. Así, se establecerán limitaciones que provendrán de la colisión del derecho de acceso a la información pública con el derecho de algún otro ciudadano (como el derecho a la intimidad) o con algún otro interés público que deba ser resguardado (como la seguridad nacional). En la medida en que haya una norma que regule el derecho de acceso a la información pública, ésta

deberá establecer taxativamente las excepciones que se impongan, y las que habrán de interpretarse de forma restrictiva” (Conforme artículo “Lecciones y Ensayos”, nro. 86, 2009 de Santiago Díaz Cafferata, *El derecho de acceso a la información pública*, pgs. 151-185).

Ergo así el Banco está sujeto a la confidencialidad de todo asunto conocido en ocasión o con motivo del servicio, conforme lo disponen tanto el Estatuto para el Personal del Banco Central de la República Argentina (art. 13 inc. 2°), como la Ley de Entidades Financieras (art. 39 y 40 Ley N° 21.526 y modificatorias), la Ley de Ética Pública (art. 2 inc. f) Ley N° 25.188) y el Código de Ética de la Función Pública (art. 19 – Decreto N° 41/99), sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa.

Todo lo expuesto adquiere coincidencia con lo dispuesto por el artículo 13.8 de la Constitución local prescribe que: “El allanamiento de domicilio, las escuchas telefónicas, el secuestro de papeles y correspondencia o información personal almacenada, sólo pueden ser ordenados por el juez competente” , ello, en directa conexión con el artículo 12 de la misma carta magna porteña, que en su inciso 3° garantiza “[e]l derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana”.

Entonces, se estima razonable que los requeridos datos deberían ser solicitados al Banco Ciudad, y para su obtención debería requerirse, por expresa manda legal, orden y autorización del juez interviniente, pues implican datos protegidos por la citada normativa.

Y en ese caso también “Habría que preguntarse cuál es el interés público en virtud del cual se haría exigible para la Administración brindar la información requerida. En su caso, confrontar los intereses contrapuestos y, desde esa óptica, verificar cuál prima. Esto último desde la perspectiva de que existe un claro interés de la CABA (como política de Estado) frente al de un particular (con tinte de interés individual), pero también a partir de lo que pretende

proteger el acceso a la información” (Conf. sentencia de Sala II en autos “Mercadé Osvaldo Pedro c/GCBA s/Amparo”)

“2. Información incompleta sobre las obras realizadas.”

Oportunamente se contestó al actor mediante el IF-2025-22197169-GCABA-SBASE, respecto al “Punto 4 se le indico claramente las obras que se realizaron en el plan plurianual de inversiones correspondiente a cada periodo. Allí se le indico un listado específico detallándole **“Tipo Contratación - Numero Y Nombre De La Empresa”**.”

Posteriormente, y como ya lo sostuve anteriormente, con fecha 13/06/2025, notificado mediante el IF-2025-25170465-GCABA-SBASE, mi parte efectuó en el marco del EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA, una ampliación de la respuesta oportunamente brindada, la cual fue efectuada mediante el IF-2025-25167347-GCABA-SBASE, y con relación a dicho asunto se expuso que:

“Encontrará en el siguiente link más detalles sobre las obras desde numeración, síntesis, presupuesto oficial, plazo, pliegos, etc.

<https://buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2015>”

De allí que la supuesta queja del actor referida a que la información no proporciona “montos, fechas o descripción del objeto de las obras).”, hoy resulta carente de sentido y resulta totalmente abstracta.

Mal puede considerarse negada la información cuando no se tiene en el modo y con el alcance pretendido. En este punto en particular puede observarse que la información fue brindada en el modo en que se solicitó.

A tal efecto, se hace saber que la respuesta resulta suficiente, siendo que la respuesta brindada ha cumplido a todas luces con el objeto de la Ley 104, siendo que se proveyó la información que se poseía, de conformidad con lo previsto por el art. 4 del cuerpo normativo, y la misma fue brindada en el estado en que se encontraba al momento de efectuarse la solicitud (art. 5).

En el supuesto de que la información petitionada se encuentre publicada en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio similar, el área requerida deberá notificar al solicitante la dirección electrónica completa y específica del sitio en el que se encuentra la información, la fuente, la fecha de producción o de la última actualización y la forma en que puede tener acceso a dicha información (conf. art. 5, anexo I, del decreto 260/2017, reglamentario de la ley 104).

Se ha dicho sobre este sentido que *“Al respecto, corresponde adelantar que el GCBA, para dar respuesta a tales consultas, se vería obligado a crear o, cuanto menos, a sistematizar información. Ello constituye una actividad ajena a las previsiones contenidas en los artículos 4° y 5° de la Ley 104 (conf. esta sala in re “Rosón, Oscar Luis c GCBA s/ acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)”, Expte. 15534/2024-0, del 24/10/24; entre otros). En efecto, tal como han sido formuladas las peticiones, los requerimientos implican una labor de recopilación y organización que excede el alcance de lo establecido por la aludida Ley 104. Es que, para dar respuesta a las pretensiones del letrado, la Administración deberá realizar —como mínimo— un relevamiento específico (...)”* (FALCON, DIEGO GONZALO CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL) EXP 75945/24 - Sala II)

Bajo esas mismas premisas, cabe recordar que la jurisprudencia tiene dicho que una solicitud que conlleve *“...una tarea de investigación y sistematización (...) excede con creces los alcances de la ley”* y que el derecho de acceso a la información pública *“no implica que las dependencias estatales deban realizar tareas investigativas y de sistematización para evacuar consultas de una insondable amplitud”* (voto de la juez Seijas, sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, “Galindez, Santiago c/ GCBA por acceso a la información [incluye ley 104 y ambiental]”, expte. 2300/2017-0, sentencia del 30/10/2017).

Es que, **la Administración no tiene por qué crear estadísticas o recopilar datos que no posee**. Simplemente debe permitir al actor acceder a los datos que solicita, para lo cual basta que muestre sus registros, de donde es

fácil suponer que la información en la que el actor está interesado podrá ser por él consultada. No hay un deber de reproducirla por medio alguno por lo que no hay en principio costo que discutir, plazo extenso que acordar, ni colapso posible de generarse. Solo debe brindarse acceso a los documentos, archivos o expedientes en que los datos requeridos se encuentren, para que los interesados puedan consultarlos o, en caso de no corresponder por tratarse de información sensible -en los términos del artículo 3º de la Ley Nº 104-, deberá denegarlos mediante resolución fundada (art. 9, ley 104). *Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario. Causa Nro.: 38439-0. Autos: KINGSTON PATRICIO c/ GCBA Sala II. Del voto de Dra. Nélida M. Daniele, Dr. Esteban Centanaro 17-02-2011. Sentencia Nro. 06.*

“3. Ambigüedad sobre las auditorías y sus recomendaciones.”

Oportunamente se indicó al actor mediante el IF-2025-22197169-GCABA-SBASE, respecto al punto 7- *“¿Se realizó alguna auditoría en los últimos cinco años? En ese caso, ¿cuáles fueron las recomendaciones recibidas?”*, donde se respondió que *“Sí, se realizaron auditorías, sin recomendaciones relevantes.”*

Posteriormente, y como ya lo sostuve anteriormente, con fecha 13/06/2025, notificado mediante el IF-2025-25170465-GCABA-SBASE, mi parte efectuó en el marco del EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA, una ampliación de la respuesta oportunamente brindada, para lo cuál SBASE debió consultar previamente al Banco Ciudad.-

Mediante el IF-2025-25167347-GCABA-SBASE, y con relación a dicho asunto se expuso que:

“Según lo consultado al Banco de la Ciudad de Buenos Aires sobre las Auditorías nos informó que, el Fideicomiso tiene una Auditoría Interna, Auditoría Externa y Auditoría de Sindicatura del GCBA. Esta última hizo una observación sobre los EECC del 2024 que detallamos a continuación: -Del

relevamiento del Manual de Cuentas Contables aprobado por los representantes del FSBASE, se constató que existen diferencias entre las cuentas contempladas en el mismo y las expuestas en el Balance de Sumas y Saldos. Lo detallado no posibilita conocer de forma precisa, el uso y el significado de las mismas, los motivos de sus débitos y créditos, como así también saber que representan sus saldos, permitiendo así-entre otras cosas-obtener una mayor claridad en la terminología utilizada que sirva para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable.”

En esta oportunidad también es preciso mencionar que la mi parte brindó la respuesta en el ámbito de su competencia y su conocimiento en tanto indicó de lo que tiene conocimiento. En consecuencia, corresponde tener por satisfecho dicha solicitud, en tanto responde a la pregunta efectuada al organismo en los términos que fuera formulada.

“4. Falta de claridad sobre la naturaleza y autoridades del fideicomiso:”

Como ya lo hemos expresado, no corresponde considerar negada la información cuando no se tiene en el modo y con el alcance pretendido, Esta información además, lo cual hasta resulta irrisorio, surge de la propia letra de la Ley 4772 que a continuación se transcribe:

“Artículo 56 - El FIDEICOMISO SBASE se instrumentará a través de la suscripción de un contrato de fideicomiso de conformidad con los términos de la ley N° 24.441 #, el cual se constituirá como fideicomiso de administración y pago y/o financiero y tendrá una duración de treinta (30) años contados desde la fecha de suscripción del respectivo contrato. Dicho contrato deberá respetar las siguientes pautas:

FIDUCIANTE. Es el Gobierno de la CABA en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes con el destino fijado en el artículo 59 de la presente Ley.

FIDUCIARIO: Es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El FIDUCIARIO administrará el Fondo de acuerdo a las instrucciones que le imparta Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, en su carácter de Autoridad de Aplicación y administrador del FIDEICOMISO SBASE mediante el contrato de fideicomiso que se celebre. BENEFICIARIOS: Son:

- 1. La o las prestadoras del SERVICIO SUBTE.*
- 2. SBASE, sus contratistas y sus proveedores de bienes y/o servicios.*

3. En su caso, los tenedores de títulos de deuda y/o certificados de participación por las emisiones que la Autoridad de Aplicación decida efectuar en el marco de la presente Ley.

4. Los organismos multilaterales de crédito o entidades financieras, en el caso de proveer financiamiento a las obras y destino a llevarse a cabo en cumplimiento del objeto del Fideicomiso SBASE y con cargo a éste.

5. Otros que determine el Poder Ejecutivo a través de SBASE. En todos los casos, los términos y alcance de los beneficiarios serán fijados en el respectivo contrato de fideicomiso FIDEICOMISARIO: Será el Gobierno de la CABA, en el caso de existir bienes remanentes al vencimiento del plazo de vigencia del FIDEICOMISO SBASE.”

Es decir, la información aquí solicitada surge clara de la letra de la ley, por lo que, no correspondía que mi parte se expidiera o realizara aclaración y/o información alguna adicional para contestar este requerimiento.

iii) Concluyendo, “El reconocer al derecho de acceso a la información pública como un derecho de base constitucional no significa atribuir a éste un carácter absoluto. Como todo derecho, su ejercicio puede ser reglamentado. Así, se establecerán limitaciones que provendrán de la colisión del derecho de acceso a la información pública con el derecho de algún otro ciudadano (como el derecho a la intimidad) o con algún otro interés público que deba ser resguardado (como la seguridad nacional). En la medida en que haya una norma que regule el derecho de acceso a la información pública, ésta deberá establecer taxativamente las excepciones que se impongan, y las que habrán de interpretarse de forma restrictiva” (Conforme artículo “Lecciones y Ensayos”, nro. 86, 2009 de Santiago Díaz Cafferata, El derecho de acceso a la información pública, págs. 151-185).

De lo expuesto precedentemente y como consecuencia de ello, resulta menester destacar que no hay derechos subjetivos afectados, no se ha violado el derecho de acceso a la información ni el derecho a la libertad de expresión, y se ha dado cumplimiento acabadamente a las disposiciones de la ley 104 en cuanto a transparencia y a brindar la información con la que mi mandante contaba al momento de que fue requerida y que no estaba exceptuada en el artículo 6 de dicha normativa, por lo que, solicito a V.S. que rechace la demanda, con expresa imposición de costas.

IV - OFRECE PRUEBA

Ofrezco los siguientes medios de prueba en apoyo a la posición que se sustenta en esta contestación de demanda:

DOCUMENTAL: Se acompaña el expediente administrativo EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA, contenedor de la respuesta oportunamente brindada, la cual fue efectuada mediante el IF-2025-25167347-GCABA-SBASE. Y de la respuesta ampliatoria IF-2025-22197169-GCABA-SBASE, de fecha 13/06/2025, notificado mediante el IF-2025-25170465-GCABA-SBASE.

INFORMATIVA: Subsidiariamente, para el caso de desconocimiento del expediente acompañado y los documentos incluidos en él, solicito se libre oficio a la Dirección General de Acceso a la información y gobierno (DGAIGA) para que acompañe el expediente administrativo EX-2025-16693824-GCABA-DGAIGA.

V - PLANTEO CASO CONSTITUCIONAL Y FEDERAL

Desde ya dejo planteado o el caso federal en salvaguarda de los derechos y garantías establecidos en los Art. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional y ante una hipotética condena adversa que afecte el derecho de propiedad de mi mandante o que le imponga el cumplimiento de una obligación sin causa legal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía del recurso extraordinario previsto en los art. 14 y 15 y CC. de la Ley 48, atento a que se encuentran en juego derechos garantizados por la Constitución Nacional, tales como el derecho de propiedad, de defensa en juicio y el derecho a una sentencia justa y fundada en derecho.

Asimismo, dejo planteada la cuestión constitucional en los términos de lo prescripto por el art. 27 de la Ley 402.

VI - PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1) Me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal y electrónico denunciado.
- 2) Tenga por contestada, en legal tiempo y forma, la demanda y por ofrecida la prueba.
- 3) Se tenga presente el planteo del caso federal y constitucional.
- 4) Oportunamente se rechace la demanda respecto de Subterráneos de Buenos Aires S.E. en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la vencida.

Proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA.-

BERNARDO A. SCIARRETTA
ABOGADO U.B.A.
C.P.A.C.F. Tº110 Nº221



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires

Leyenda: 2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Tribunal: JUZGADO N°13 - CAYT - SECRETARÍA N°25

Número de CAUSA: EXP 89668/2025-0

CUIJ: J-01-00089668-9/2025-0

Escrito: SBASE CONTESTA DEMANDA. OFRECE PRUEBA. PLANTEO CASO CONSTITUCIONAL Y FEDER,

Con los siguientes adjuntos:

Documentos-EX-2025-16693824- -GCABA-DGAIGA CON PASE.pdf

PoderAndreaFerrea.pdf

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 01/07/2025 15:06:25

FERREA ANDREA MARCELA - CUIL 27-22147020-1